

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2606/2533

พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
นางบุศราพันธ์ เทศประทีป

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.อ. มาตรา

คดีแรกที่ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วและคดีนี้ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้นับโทษต่อจากคดีแรกนั้น เป็นความผิดซึ่งเกิดในคราวเดียวกัน ลักษณะและพฤติการณ์แห่งคดีเหมือนกัน เจ้าพนักงานจับกุมในคราวเดียวกันและผู้เสียหายคนเดียวกัน ทั้งความผิดทั้งสองสำนวนเกิดขึ้นและปรากฏต่อพนักงานสอบสวนก่อนวันที่จำเลยถูกจับกุมในคดีนี้ เห็นได้ว่าโจทก์อาจยื่นฟ้องจำเลยทุกกระทงความผิดเป็นสำนวนเดียวกันได้ กรณีเช่นนี้ศาลลงโทษจำคุกจำเลยได้ไม่เกินยี่สิบปี แม้ว่าโจทก์จะแยกฟ้องจำเลยเป็นสองสำนวนและขอให้นับโทษต่อกันก็ตาม แต่เมื่อรวมโทษที่จำเลยจะได้รับแล้วต้องไม่เกินยี่สิบปี เมื่อคดีนี้ศาลลงโทษจำเลยทุกกรรมโดยจำคุกจำเลยเต็มตามที่กฎหมายกำหนดแล้วศาลจะนับโทษจำเลยต่อจากคดีแรกไม่ได้

เมื่อปรากฏจากคำฟ้องว่า ระหว่างสอบสวนจำเลยไม่ถูกควบคุมในคดีนี้ แต่ถูกคุมขังในคดีแรก การคำนวณระยะเวลาจำคุกในคดีนี้ต้องหักจำนวนวันที่จำเลยถูกคุมขังในคดีแรกจากระยะเวลาจำคุก 20 ปี ในคดีนี้ เพื่อมิให้จำเลยต้องรับโทษจำคุกเกินกำหนด 20 ปี ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

แม้คดีนี้จะถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้วก็ตาม เมื่อปรากฏว่าศาลชั้นต้นพิพากษาให้นับโทษจำเลยคดีนี้ต่อจากโทษในคดีแรกเกินกว่า 20 ปี อันไม่ชอบ

ด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 เมื่อจำเลยยื่นคำร้องขอให้มีการสั่งให้นับโทษจำเลยทั้งสองคดีติดต่อกันให้ถูกต้อง ศาลก็มีอำนาจที่จะมีคำสั่งให้ลงโทษจำเลยทั้งสองคดีติดต่อกันไม่เกิน 20 ปีได้

กรณีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔, ๒๖๕, ๒๖๘, ๓๓๕ และ ๓๔๑ ที่แก้ไขแล้วฐานปลอมเอกสาร ใช้เอกสารปลอม ลงโทษฐานใช้เอกสารปลอมรวม ๕๑ กระแส จำคุก กระแสละ ๒ เดือน รวมจำคุก ๘ ปี ๕ เดือน (น่าจะเป็น ๖ เดือน) ฐานปลอมเอกสารสิทธิ ใช้เอกสารสิทธิปลอมและฉ้อโกง ลงโทษฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมซึ่งเป็นบทหนักตามมาตรา ๙๐ รวม ๒๕ กระแส จำคุกกระแสละ ๖ เดือน รวมจำคุก ๑๒ ปี ๕ เดือน (น่าจะเป็น ๖ เดือน) ฐานลักทรัพย์รวม ๑๙ กระแส จำคุกกระแสละ ๑ ปี รวมจำคุก ๑๙ ปี ฐานฉ้อโกงรวม ๒๐ กระแส จำคุกกระแสละ ๓ เดือน รวมจำคุก ๕ ปีรวมโทษจำคุกทุกกระแสมีกำหนด ๔๔ ปี ๑๐ เดือน (น่าจะเป็น ๑๒ เดือน) จำเลยรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๒๒ ปี ๕ เดือน (น่าจะเป็น ๖ เดือน) เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑(๒) ที่แก้ไขแล้ว ห้ามมิให้ลงโทษจำคุกเกิน ๒๐ ปี จึงให้จำคุกจำเลยไว้ ๒๐ ปี นับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๒๓๙๐/๒๕๒๘ ของศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องว่า คดีนี้กับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๒๓๙๐/๒๕๒๘ที่ศาลชั้นต้นให้นับโทษต่อเป็นความผิดซึ่งเกิดในคราวเดียวกันลักษณะและพฤติการณ์แห่งคดีเหมือนกัน เจ้าพนักงานจับกุมในคราวเดียวกัน ผู้เสียหายเป็นบุคคลคนเดียวกัน ขอ

ให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้นับโทษจำเลยใหม่ โดยเมื่อนับโทษจำเลยติดต่อกันทั้ง ๒ คดี แล้วต้องไม่เกิน ๒๐ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑(๒)

ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ถึงที่สุดแล้วห้ามมิให้แก้ไขคำพิพากษาซึ่งอ่านแล้วตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๐ ให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ไม่ให้นับโทษจำคุกจำเลยคดีนี้ต่อจากโทษจำคุก จำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๒๓๙๐/๒๕๒๘ ของศาลชั้นต้นและให้นับโทษจำคุก จำเลยคดีนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๐ เป็นต้นไป โดยหักวันที่จำเลยถูกคุมขังใน คดีนี้มาแล้ว ๗๖ วันออกให้

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้กับคดีที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้นับโทษต่อคือคดี อาญาหมายเลขแดงที่ ๒๓๙๐/๒๕๒๘ ของศาลชั้นต้นเป็นความผิดซึ่งเกิดขึ้นในคราว เดียวกัน ลักษณะและพฤติการณ์แห่งคดีเหมือนกัน เจ้าพนักงานจับกุมในคราว เดียวกัน และผู้เสียหายเป็นบุคคลเดียวกัน กับทั้งความผิดทั้งสองสำนวนเกิดขึ้นและ ปรากฏต่อพนักงานสอบสวนก่อนวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๒๘ ซึ่งเป็นวันที่จำเลยถูกจับกุม ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๒๓๙๐/๒๕๒๘ ของศาลชั้นต้น ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตาม ฎีกาของจำเลยมีว่า ควรให้นับโทษจำเลยในคดีนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ซึ่งเป็นวันที่จำเลยถูกขังในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๒๓๙๐/๒๕๒๘ ของศาลชั้นต้น หรือไม่ เห็นว่าความผิดของจำเลยทั้งสองสำนวนนี้เกี่ยวพันกัน และความผิดในคดีนี้ ปรากฏต่อพนักงานสอบสวนก่อนโจทก์ฟ้องคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๒๓๙๐/๒๕๒๘ ของศาลชั้นต้นแล้ว เห็นได้ว่าโจทก์อาจยื่นฟ้องจำเลยทุกกระทงความ

ผิดสำนวนเดียวกันได้ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ศาลลงโทษจำคุกจำเลยได้ไม่เกินยี่สิบปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑(๒) ดังนั้น แม้ว่าโจทก์จะแยกฟ้องจำเลยเป็นสองสำนวนและขอให้นับโทษต่อกันก็ตาม แต่เมื่อรวมโทษจำคุกที่จำเลยจะได้รับแล้วก็ต้องไม่เกินยี่สิบปีตามนัยของบทกฎหมายดังกล่าว และเมื่อคดีนี้ศาลลงโทษจำเลยทุกกรรมโดยจำคุกจำเลยเต็มตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑(๒) แล้วศาลจะนับโทษจำเลยต่อจากคดีแรกคือคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๒๓๙๐/๒๕๒๘ของศาลชั้นต้นอีกไม่ได้ แต่ปรากฏจากคำฟ้องว่าระหว่างสอบสวนจำเลยไม่ถูกควบคุมตัวในคดีนี้ โดยถูกคุมขังอยู่ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๒๓๙๐/๒๕๒๘ ของศาลชั้นต้น เพราะฉะนั้นในการคำนวณระยะเวลาจำคุกในคดีนี้ก็ต้องหักจำนวนวันที่จำเลยถูกคุมขังในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๒๓๙๐/๒๕๒๘ ของศาลชั้นต้น จากระยะเวลาจำคุกตามคำพิพากษาในคดีนี้ทั้งนี้เพื่อมิให้จำเลยต้องรับโทษจำคุกเกินกำหนดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑(๒) ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้หักวันที่จำเลยถูกคุมขังในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๒๓๙๐/๒๕๒๘ ของศาลชั้นต้น ก่อนที่จะถูกคุมขังในคดีนี้ให้ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ จิมพาลี-มีพาศน์ โปตระนันท์)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายบุญชู ทัศนประพันธ์

ศาลอุทธรณ์ - นายพิมล สมานิตย์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ